

AO JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ — BAHIA

Processo nº 0003504-56.2026.8.05.0141

Recorrente: LUCAS SOUZA CHAVES

Recorrido: BANCO C6 S.A. (polo passivo retificado na sentença)

RECURSO INOMINADO

arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 — com pedido de gratuidade da justiça e de arbitramento de danos morais

PARTE A — PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO

LUCAS SOUZA CHAVES, já qualificado nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais que move em face de **BANCO C6 S.A.**, vem, **tempestivamente**, com fundamento no **art. 41 da Lei nº 9.099/95**, interpor **RECURSO INOMINADO** contra a r. sentença de Id. 206519757 (Págs. 203–207), que julgou improcedentes os pedidos, pelas razões anexas, que requer sejam recebidas e processadas.

Tempestividade. O Recorrente foi intimado da sentença em **30/09/2026** [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR a data exata]; o prazo é de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c art. 219 do CPC e Enunciado 165 do FONAJE), de modo que o recurso é tempestivo.

Preparo e gratuidade. A gratuidade foi requerida na inicial e impugnada pelo Recorrido (Id. 205646946, Págs. 94–95). A sentença deixou de apreciá-la, consignando que, "em caso de interposição de recurso, os requisitos serão apreciados" (Id. 206519757, Pág. 203). O pedido é **renovado** e instruído com a **Carteira de Trabalho Digital do Recorrente (Doc. 1)**, conforme o tópico II.2 das razões. Requer-se a dispensa do preparo (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 c/c arts. 98 e 99, § 7º, do CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR]) e, apenas por cautela e sem prejuízo do pedido, que, em caso de indeferimento, seja fixado prazo para recolhimento, evitando-se a deserção.

Requer, ao final, o recebimento do recurso, a intimação do Recorrido para contrarrazões e a remessa à Egrégia Turma Recursal.

Nestes termos, pede deferimento.

Jequié/BA, ____ de outubro de 2026.

CLEYTON DA SILVA BARBOSA
OAB/MS 17.311 — OAB/BA 92.148

EGRÉGIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA

Recurso Inominado — Processo nº 0003504-56.2026.8.05.0141 (origem: 1ª Vara do Sistema dos Juizados de Jequié/BA)

Recorrente: LUCAS SOUZA CHAVES

Recorrido: BANCO C6 S.A.

PARTE B — RAZÕES DO RECURSO INOMINADO

Colenda Turma, Eméritos Julgadores,

I — SÍNTESE DA DEMANDA E DA SENTENÇA RECORRIDA

O Recorrente consultou o Registrato do Banco Central e constatou relacionamento em seu nome com o Banco C6 S.A., iniciado em **27/09/2021** (Id. 202248017), que afirma não ter solicitado nem contratado. Ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais (R\$ 8.000,00) e por desvio produtivo (R\$ 2.000,00).

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos. Admitiu a inversão do ônus da prova e reconheceu que "à instituição financeira incumbia demonstrar a regularidade da abertura da conta e a existência de elementos capazes de vincular o autor à contratação impugnada", mas entendeu que a Recorrida "se desincumbiu satisfatoriamente" desse encargo porque a contestação "não veio acompanhada apenas de telas cadastrais", mas de "fotografia obtida mediante biometria facial e imagem do documento de identificação utilizado na contratação, além dos respectivos dados cadastrais", e porque o endereço do cadastro coincide com o da inicial (Id. 206519757, Pág. 204). Considerou ainda que, em depoimento, o Recorrente reconheceu sua fotografia e "não afirmou categoricamente jamais ter solicitado a abertura da conta" (Pág. 205).

A *ratio decidendi* atacada: o Juízo reputou provada a contratação por **três imagens e uma tabela de dados, todas coladas no corpo da própria contestação** sem contrato, sem proposta, sem aceite e sem registro técnico da sessão de abertura, e converteu o reconhecimento, pelo Recorrente, de **sua própria imagem** em prova de que **foi ele quem abriu a conta**.

II — ADMISSIBILIDADE

II.1 — CABIMENTO, TEMPESTIVIDADE E INTERESSE

O recurso é cabível (art. 41 da Lei 9.099/95), foi interposto no prazo de 10 dias úteis (art. 42) e o Recorrente tem interesse, pois teve todos os pedidos julgados improcedentes.

II.2 — GRATUIDADE DA JUSTIÇA: COMPROVAÇÃO PELA CTPS

O Recorrente declarou, sob as penas da lei, não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, § 3º, do CPC), e o benefício só pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, após intimação da parte para comprová-los (art. 99, § 2º). O Recorrido impugnou a gratuidade (Id. 205646946, Págs. 94–95) com argumentação genérica, **sem apontar um único elemento concreto** de capacidade econômica do Recorrente: não indicou renda, patrimônio nem despesa; limitou-se a sustentar que o benefício seria "restrito". Pelo contrário, a **Carteira de Trabalho Digital (Doc. 1)**, assinada digitalmente pela Dataprev em 29/07/2026, demonstra renda de subsistência:

Dado da CTPS Digital (Doc. 1)	Informação
Vínculo atual	MACIVALDO SOUZA COELHO — Jequié/BA; cargo de Estoquista (CBO 4141-05); contrato por prazo indeterminado; admissão em 20/01/2021 ; vínculo em aberto ("a atual")
Remuneração atual	R\$ 1.653,00 por mês , desde 01/04/2026 (R\$ 1.621,00 desde 01/01/2026)
Evolução salarial	R\$ 1.100,00 (2021); R\$ 1.240,00 (2022); R\$ 1.350,00 (2023); R\$ 1.451,00 (2024); R\$ 1.550,00 (2025); reajustes anuais de pequena monta, sem mudança de cargo em mais de cinco anos
Vínculos anteriores	Equipacar Peças e Tintas Ltda. — serviços gerais — 10/01/2020 a 05/12/2020 — R\$ 552,00 a R\$ 1.104,00
Outros vínculos simultâneos	Nenhum registrado

Quadro 1 — Renda do Recorrente segundo a CTPS Digital (Doc. 1)

A renda registrada é de **R\$ 1.653,00 mensais**, pouco acima de um salário mínimo (R\$ 1.621,00 em 2026), em cargo operacional ocupado há mais de cinco anos e sem outro vínculo. É renda de subsistência, que não comporta o desembolso de preparo recursal sem prejuízo do sustento (art. 5º, LXXIV, da CF/88; art. 98 do CPC). Requer-se a **concessão da gratuidade**, com dispensa do preparo (art. 99, § 7º, do

CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR]); se o Colegiado entender necessária prova complementar (contracheque, declaração de imposto de renda, despesas ordinárias), requer-se **intimação prévia para complementação** (art. 99, § 2º) e, em último caso, prazo para recolhimento, sem deserção. A gratuidade suspende, ainda, a exigibilidade de eventual sucumbência recursal (art. 98, § 3º, do CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR]).

III — DELIMITAÇÃO DO OBJETO E MAPA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Como a sentença é de **improcedência total**, devolve-se à Turma o capítulo integral: o mérito da contratação, o encerramento da conta e as indenizações.

#	Fundamento da sentença (Id. 206519757)	Erro apontado	Atacado em
1	A Recorrida "se desincumbiu satisfatoriamente": fotografia de biometria, imagem do documento e dados cadastrais (Pág. 204)	Erro de fato: elementos colados na contestação, sem origem, data, sessão ou instrumento	IV.1 e IV.2
2	Silêncio sobre a ausência de contrato individualizado, aceite e assinatura (argumento da réplica, item VI)	Omissão: o "contrato" juntado é formulário-padrão, sem nome, aceite ou assinatura	IV.3
3	Depoimento: reconheceu a fotografia; "não afirmou categoricamente" que nunca solicitou a conta (Pág. 205)	Erro de direito: reconhecer a própria imagem não é confessar a contratação; ônus segue com a Recorrida	IV.4
4	A ausência de IP, dispositivo e geolocalização "não implica, por si só, invalidade" (Pág. 206)	Erro de direito: sob inversão, a lacuna da prova pesa contra quem a detém	IV.2
5	Sem uso da conta, sem negativação: sem dano; desvio produtivo não provado (Pág. 206)	Erro de direito: dano presumido; uso da conta não é requisito	IV.5

Quadro 2 — Fundamentos da sentença, erros e seções de ataque

IV — RAZÕES DE REFORMA

IV.1 — A PROVA DA RECORRIDA NÃO DEMONSTRA A ORIGEM DO VÍNCULO

A sentença acolheu corretamente que a inversão do ônus da prova se impõe e que cabia à Recorrida provar "a regularidade da abertura da conta e a existência de elementos capazes de vincular o autor à contratação". O erro está em considerar cumprido esse encargo. **Vincular o autor à contratação é demonstrar a origem do**

vínculo: quem, quando, por qual canal, em que sessão e mediante que ato de vontade a conta foi aberta no Banco C6 em 27/09/2021. Nada disso foi demonstrado.

O que a Recorrida apresentou, no corpo da própria contestação (Id. 205646946, Págs. 97–98), foi: (a) um recorte rotulado "Foto Onboarding"; (b) duas imagens rotuladas "RG (Frente)" e "RG (Verso)"; (c) uma tabela de "Validação Cadastral". São **capturas coladas na peça de defesa**, redigida por advogados, e **não documentos extraídos do sistema**: não trazem data e hora da captura, identificação da sessão, endereço IP, modelo ou identificador do aparelho (a tabela exibe apenas um código de "Device Fingerprint"), nem arquivo original com metadados. O próprio Juízo registrou a falha: "a própria documentação registra falha na captura da geolocalização" (Id. 206519757, Pág. 206).



Figura 1 — "Foto Onboarding" e imagens do RG, como coladas na contestação (Id. 205646946, Pág. 97). Sem data, hora, sessão ou metadados; as imagens do RG não permitem a leitura de seus dados

CPF	Data de Nascimento	Telefone	E-mail
945.206.285-35	12/09/1984	99 9673 548	lucaschaves156@gmail.com
Validação Cadastral e			
CPF confrontado em bureau	Compatível		
Telefone confrontado em bureau	Compatível		
E-mail confrontado em bureau	Compatível		
Nome confrontado em bureau	Compatível		
Data de nascimento (Cadastro e Bureau)	Compatível (bureau: 12/09/1984)		
Endereço informado no cadastro	Rua Lourival Ribeiro, 358 - Jaguaré - BA		
Geolocalização capturada (device)	-		
Distância device -> endereço	Falha na captura		
Device Fingerprint (onboarding)	8ee7857755db41a		
Endereço informado no cadastro: Rua Lourival Ribeiro, 358 - Jaguaré - BA			

Figura 2 — "Validação Cadastral" (Id. 205646946, Pág. 98): "Geolocalização capturada (device)": "—"; "Distância device — endereço": "Falha na captura"

Telas, capturas e tabelas podem ter sido extraídas de **qualquer origem**: de outro cadastro do mesmo consumidor, de outro aplicativo, de redes sociais ou de bases de dados vazadas, e coladas em qualquer peça. Elas só têm valor probatório quando se demonstra a **cadeia de origem**: o arquivo original, a sessão que o produziu, o registro técnico do ato e a vinculação do ato a quem se atribui o

consentimento. **Essa cadeia não existe nos autos.** A tabela de "Validação Cadastral" apenas informa que dados de bureau são "compatíveis"; **nome, CPF, data de nascimento, endereço, telefone e e-mail são justamente os dados obtidos em vazamentos** e usados para dar aparência de regularidade, e a "compatibilidade" não prova que foi o titular quem os digitou. A coincidência do endereço, que a sentença destaca, é de logradouro e cidade, dado de fácil obtenção, e não supre a ausência de geolocalização e de registro da sessão.

A Recorrida invoca "biometria facial" e "prova de vida", e transcreve precedente do STJ sobre a biometria facial em tese (Id. 205646946, Págs. 102–103). Mas **não juntou relatório técnico algum** da biometria deste cadastro: motor utilizado, índice de correspondência, limiares, indicação de captura viva (*liveness*) e data/hora. Uma fotografia estática, sem esse relatório, prova um rosto, não que o rosto foi capturado ao vivo, no ato da abertura, pelo titular. Como as imagens estão coladas na contestação, sequer é possível aferir quando foram tiradas. Sob a inversão do ônus (art. 6º, VIII, do CDC), que a própria sentença reconheceu, **a ausência desses elementos pesa contra quem os detém.** A sentença admitiu que a Recorrida "poderia ter apresentado outros elementos técnicos, como IP, identificação do dispositivo, geolocalização integral da sessão ou relatório técnico mais detalhado da autenticação biométrica" (Pág. 206), mas afirmou que a ausência "não implica, por si só, invalidade" e que a prova deve ser apreciada em conjunto (art. 371 do CPC). O "conjunto", porém, **é composto de peças que não provam a origem do ato**; somar lacunas não as preenche.

Consequência processual: a Recorrida não demonstrou a origem do vínculo; as capturas coladas na contestação, sem metadados, sessão ou relatório técnico, não vinculam o Recorrente à contratação (art. 373, II, do CPC; art. 6º, VIII, do CDC; Súmula 479/STJ).

IV.2 — AS TELAS DO SISTEMA E A AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA SESSÃO

A sentença já afastou, com acerto, as telas genéricas de tutorial (Págs. 99–101 da contestação), que exibem endereço no Rio de Janeiro, e-mail "teste@..." e telefone fictício, e concluiu que "servem, quando muito, à demonstração do funcionamento abstrato do procedimento". **O mesmo raciocínio deve alcançar as demais capturas.** A Recorrida sustenta que suas telas "reproduzem, de forma fidedigna, as

informações contidas no sistema" e que "têm sido aceitas pelo judiciário como meios de prova" (Id. 205646946, Págs. 106–107). Mas o art. 425, V, do CPC confere valor às reproduções digitais **atestadas pelo emitente como correspondentes ao caso concreto**; tela colada em petição não é atestado, e a própria Recorrida mistura, nas mesmas páginas, telas genéricas (sem dado real) e telas individualizadas, sem identificar de qual sistema, data ou usuário foram extraídas. Um documento só prova o que se demonstra ser, e **nenhum dos elementos individualizados foi extraído com prova de autoria e integridade**.

A autenticação eletrônica de adesão a serviço financeiro exige elementos que permitam atribuir o ato à pessoa (MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei 14.063/2020), e as normas do Banco Central impõem às instituições "procedimentos e controles destinados à verificação e validação da identidade" e "requisitos de integridade, autenticidade e proteção das informações e documentos eletrônicos" (Res. CMN 4.753/2019, citada na sentença, Pág. 205). Cumprir tais deveres e **poder prová-lo** é encargo da instituição. Não há, nos autos, nenhum registro eletrônico do ato de abertura que permita a verificação dessa integridade.

Consequência processual: as capturas colocadas na contestação não são prova da sessão de abertura, e a lacuna probatória, sob inversão do ônus, opera contra a Recorrida.

IV.3 — NÃO HÁ CONTRATO: O "CONTRATO" JUNTADO É FORMULÁRIO-PADRÃO, SEM IDENTIFICAÇÃO, ACEITE OU ASSINATURA

A Recorrida juntou arquivo intitulado "CONTRATO CONTA CORRENTE – LUCAS SOUZA CHAVES" (Id. 205646947, Págs. 109–140). **O título é apenas o nome do arquivo**. O conteúdo é o "PROSPECTO / RESUMO DO CONTRATO DA SUA CONTA C6" e as condições gerais, redigidos em segunda pessoa ("**Você**"), com 32 páginas e rodapé de formulário ("OBD 1.C v14.20231018"). Do exame das páginas, inclusive da primeira (Pág. 109), de páginas intermediárias (Págs. 111, 124 e 134) e das duas últimas (Págs. 139 e 140, esta encerrada na cláusula 5.3 do serviço DDA), **não constam nome, CPF, número de conta, data de adesão, registro de aceite eletrônico, versão do termo aceita nem assinatura, física ou eletrônica, do Recorrente**. É texto-modelo da instituição, que remete o leitor ao seu sítio eletrônico para consulta das tarifas (Id. 205646947, Pág. 109, item 3).

Este foi o ponto que o Recorrente suscitou na réplica (item VI, Id. 205727612, Págs. 186–200): **a Recorrida não comprova ter sequer um instrumento contratual individualizado**, nem tela de aceite vinculada ao CPF, com data e hash, nem envio de cópia ao titular. **A sentença não o enfrentou**: nada diz sobre a natureza do documento nem sobre a ausência de aceite. Trata-se de argumento relevante, suscitado e discutido, que a sentença deveria ter apreciado (art. 489, § 1º, IV, do CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR]); sua análise é devolvida a esta Turma, com profundidade de fato e direito (art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC).

A falta de contrato é central porque **o contrato é o ato que origina o vínculo**. Sem proposta individualizada, aceite de termos e registro do ato (data, hora, IP, dispositivo, versão do documento aceita), nem mesmo se sabe qual a conta, em que condições e quando foi pactuada. **Aqui não há instrumento assinado nem aceite individualizado**. O precedente do TJBA que a Recorrida cita (Id. 205646946, Pág. 106) concerne a hipótese em que constavam "cópia do RG juntado e selfie tirada pelo próprio apelante", além de **faturas e uso** dos serviços pelo consumidor, circunstâncias que a sentença reconhece **não existirem aqui** (não houve uso, saque, empréstimo, nem movimentação identificada).

Consequência processual: não há contrato individualizado, proposta, aceite ou assinatura; a origem do vínculo é não provada, e a sentença não apreciou o argumento (art. 373, II, do CPC; art. 104 do CC).

IV.4 — O DEPOIMENTO: RECONHECER A PRÓPRIA IMAGEM NÃO É CONFESSAR A CONTRATAÇÃO

A sentença deu peso decisivo ao depoimento pessoal do Recorrente, que "confirmou expressamente que a fotografia apresentada [...] como biometria facial é sua" (Pág. 205). Tal reconhecimento é verdadeiro e **sempre foi incontroverso**: a fotografia retrata o Recorrente (já na réplica o Recorrente reconheceu a compatibilidade da imagem; Id. 205727612). O erro está em tratar o reconhecimento da própria imagem como prova de que **o Recorrente a enviou ao banco para abrir a conta**. A imagem de uma pessoa pode ser obtida por terceiros por inúmeros meios, e **o fato admitido, "esta é minha fotografia", não é o fato que a Recorrida deveria provar, "fui eu quem contratou"** (cf. art. 389 do CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR], que define a confissão pela admissão de fato contrário ao interesse

do confitente e favorável ao adversário: o fato confessado aqui, a titularidade da imagem, não é o fato constitutivo da contratação).

O Recorrente **não confirmou ter contratado** a conta, e a sentença registra que "posteriormente nega a abertura da conta" (Pág. 205) [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR e indicar o minuto da gravação em que o Recorrente nega a abertura]. Que, inicialmente, "não se recordasse" de ter requerido conta aberta em 2021, há cinco anos, é compatível com a negativa. Mais: ao afirmar que "a afirmação de que não se recorda [...] não equivale à afirmação positiva de que o ato jamais ocorreu", a sentença **inverte o ônus que reconheceu pesar sobre a Recorrida**: não incumbia ao Recorrente negar "categoricamente" o ato (prova de fato negativo), mas à Recorrida prová-lo. Do mesmo modo, o fato de o Recorrente não possuir mais o documento de identidade que consta da imagem (Pág. 205) ou de não ter procurado o banco antes de ajuizar a ação, ponto que a própria sentença reconhece **não ser condição da ação**, não prova a contratação.

A sentença afirma, ainda, que "não há elemento objetivo indicativo de [...] utilização da conta por terceiro" (Pág. 206). A abertura de conta sem consentimento é o ilícito, e não depende de uso: contas abertas em nome de terceiros permanecem, não raro, dormentes até serem utilizadas. **A inatividade da conta não é prova de que o titular a abriu.**

Consequência processual: o reconhecimento da própria imagem não prova a contratação, e a sentença inverteu o ônus ao exigir negativa categórica do consumidor; reforma-se para declarar a inexistência da relação jurídica.

IV.5 — DO DANO MORAL, PRESUMIDO NA ABERTURA DE CONTA SEM CONSENTIMENTO

Reconhecida a inexistência de contratação (tópicos IV.1 a IV.4), o dano é **presumido**. A sentença o afastou por não haver "cobrança indevida, inscrição em cadastro restritivo, contratação fraudulenta de empréstimo, saque, transferência ou redução patrimonial" (Pág. 206), mas tais fatos seriam danos **diversos e ulteriores**. A lesão aqui é a constituição, em nome do consumidor e à sua revelia, de relação financeira registrada no cadastro oficial do sistema financeiro, com o uso de seus dados pessoais (art. 5º, X e LXXIX, da CF/88; arts. 42 e 46 da LGPD), mantida desde 2021, sem que ele soubesse. A responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ).

Parâmetros. (a) **REsp 2.201.694/SP (Doc. 2):** a Terceira Turma do STJ, por maioria (Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi; j. 05/08/2025; DJEN 15/08/2025), assentou que o gestor de banco de dados que disponibiliza indevidamente dados do cadastrado "deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, **que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada**" (ementa, item 4), e fixou **R\$ 11.000,00**. O caso tem objeto próprio (birô de crédito) e é invocado como parâmetro do dano presumido por tratamento indevido de dados e da ordem de grandeza da compensação. (b) **Sentença no processo nº 0022386-55.2026.8.05.0080 (5ª VSJ de Feira de Santana/BA — Antonieta Freitas Mota × Dock Instituição de Pagamento S.A.) (Doc. 3):** conta de pagamento aberta sem prova de contratação, sem negativação e sem prejuízo material alegado; a sentença, homologada pela Juíza de Direito, reconheceu "dano *in re ipsa*, decorrente da própria constituição e manutenção, à revelia da titular, de relacionamento inserido em cadastro oficial do sistema financeiro nacional", "dispensando-se a comprovação de prejuízo patrimonial específico", e fixou **R\$ 5.000,00**. É decisão de primeiro grau, sem eficácia vinculante, trazida como parâmetro de razoabilidade em hipótese fática idêntica.

Parâmetro	Natureza da lesão	Exigiu negativação?	Valor
REsp 2.201.694/SP (3ª T., STJ, 2025)	Dados pessoais disponibilizados indevidamente (dano presumido)	Não	R\$ 11.000,00
Proc. 0022386-55.2026.8.05.0080 (JEC Feira de Santana/BA, 2026)	Conta aberta sem prova de contratação, registrada no CCS (dano <i>in re ipsa</i>)	Não	R\$ 5.000,00
Pedido do Recorrente (inicial)	Conta aberta sem consentimento, ativa desde 27/09/2021	—	R\$ 8.000,00 + R\$ 2.000,00

Quadro 3 — Parâmetros de arbitramento

Desvio produtivo. A sentença o rejeitou porque o Recorrente não procurou o Recorrido antes da ação e não há prova de "sucessivas tentativas frustradas". Subsidiariamente, requer que o tempo despendido (requerimento administrativo juntado, Id. 203922033; audiência; acompanhamento do processo) seja considerado **na quantificação do dano moral**, como circunstância agravante (Súmula 30 da Turma Recursal do TJBA, invocada na inicial [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR a redação]).

Arbitramento. Os valores da inicial, **R\$ 8.000,00** (danos morais) e **R\$ 2.000,00** (desvio produtivo), totalizando **R\$ 10.000,00**, situam-se **entre** os parâmetros do Quadro 3 e são mantidos. Caso a Turma não acolha os valores integrais, requer-se o **arbitramento pelo próprio Colegiado**, dentro do limite do pedido, em valor **não inferior a R\$ 5.000,00**, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) ou, subsidiariamente, da citação, e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), observado, para os períodos a partir de 30/08/2024, o art. 406 do CC, na redação da Lei 14.905/2024.

Consequência processual: constatada a ausência de contratação, o dano moral é presumido e independe do uso da conta; impõe-se a condenação e o arbitramento da indenização.

V — PREQUESTIONAMENTO

Para fins de eventual Recurso Extraordinário (art. 102, III, da CF/88) e de pedido de uniformização de jurisprudência, ficam prequestionados os arts. 5º, X, XXXV, LXXIV e LXXIX, da CF/88; os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC; a Súmula 479/STJ; os arts. 42 e 46 da Lei 13.709/2018; os arts. 373, 371, 425, V, e 489, § 1º, IV, do CPC; os arts. 98 e 99 do CPC; e a Res. CMN 4.753/2019. Registra-se a divergência, quanto ao dano presumido na abertura de conta sem prova de contratação e sem uso, entre a sentença de Feira de Santana/BA (Doc. 3), que o reconhece, e decisões que o negam, a justificar, se necessário, a uniformização.

VI — PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente:

- a) O **recebimento do recurso** com a **concessão da gratuidade da justiça**, dispensado o preparo (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95; arts. 98 e 99 do CPC), à vista da CTPS Digital (Doc. 1); subsidiariamente, a intimação para complementação da prova (art. 99, § 2º, do CPC) e, em último caso, prazo para recolhimento, sem deserção;
- b) O **conhecimento e provimento do recurso** para reformar a sentença de Id. 206519757 e **declarar a inexistência da relação jurídica** relativa à conta aberta junto ao Banco C6 S.A. em 27/09/2021, por ausência de prova da origem do vínculo, de contrato individualizado, de aceite e de manifestação de vontade do titular;

- c) A **determinação de encerramento definitivo da conta** e de exclusão do vínculo do CCS/Registrato, em prazo razoável e sob multa diária, ressalvada a guarda de dados exigida por lei;
- d) A **condenação do Recorrido** ao pagamento de **R\$ 8.000,00 a título de danos morais** e **R\$ 2.000,00 a título de desvio produtivo**, valores da inicial, com juros e correção na forma do tópico IV.5;
- e) Subsidiariamente, o **arbitramento judicial** dos danos morais pela Turma, em valor **não inferior a R\$ 5.000,00**, dentro do limite do pedido, tomando-se por parâmetro o REsp 2.201.694/SP (R\$ 11.000,00) e a sentença do processo nº 0022386-55.2026.8.05.0080 (R\$ 5.000,00);
- f) A manutenção da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, § 1º, do CPC), reconhecida na sentença;
- g) A ausência de condenação do Recorrente em custas e honorários, por ser beneficiário da gratuidade, e a condenação do Recorrido na sucumbência recursal, se vencido (art. 55 da Lei 9.099/95);
- h) Que as intimações sejam feitas em nome do advogado **CLEYTON DA SILVA BARBOSA, OAB/MS 17.311 e OAB/BA 92.148**.

Documentos anexos: Doc. 1 — CTPS Digital do Recorrente (Dataprev, 29/07/2026); Doc. 2 — Acórdão do REsp 2.201.694/SP (STJ); Doc. 3 — Sentença do processo nº 0022386-55.2026.8.05.0080 (5ª VSJ de Feira de Santana/BA).

Nestes termos, pede deferimento.

Jequié/BA, ____ de outubro de 2026.

CLEYTON DA SILVA BARBOSA
OAB/MS 17.311 — OAB/BA 92.148